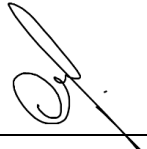


## محضر اجتماع أعمال الخبرة – المدعين

### 1- تفاصيل الدعوى

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أرقام الدعاوي | 104/1409/2024 ,103/1409/2024 ,102/1409/2024<br>107/1409/2024 ,106/1409/2024 ,105/1409/2024<br>110/1409/2024 ,109/1409/2024 ,108/1409/2024<br>113/1409/2024 ,112/1409/2024 ,111/1409/2024<br>116/1409/2024 ,115/1409/2024 ,114/1409/2024<br>119/1409/2024 ,118/1409/2024 ,117/1409/2024 | 122/1409/2024 ,121/1409/2024 ,120/1409/2024<br>126/1409/2024 ,124/1409/2024 ,123/1409/2024<br>130/1409/2024 ,129/1409/2024 ,128/1409/2024<br>134/1409/2024 ,133/1409/2024 ,132/1409/2024<br>137/1409/2024 ,136/1409/2024 ,135/1409/2024<br>140/1409/2024 ,139/1409/2024 ,138/1409/2024<br>141/1409/2024 |
| اسم الخبير:   | طارق بن احمد بن سلطان المسكاري                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| محكمة:        | صور الابتدائية                                                                                                                                                                                                                                                                         | رقم القيد : 0026/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الهاتف : 95453333                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الايمل : Tariq.almaskari@outlook.com                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المدعى:       | عمالية جماعية (37)                                                                                                                                                                                                                                                                     | الجرادي وقيس الراشدي شركة مدنية للمحاماة                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المدعى عليها: | بي اس اي مارين قلهاث                                                                                                                                                                                                                                                                   | مكتب عبدالرضا بن حيدر للمحاماة والاستشارات القانونية                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 2- تفاصيل اجتماع الخبرة

|                   |                                                                                                                                                                          |      |                                     |        |                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|--------|--------------------------|
| عن بعد            | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                 | جلسة | <input checked="" type="checkbox"/> | انتقال | <input type="checkbox"/> |
| المدعى / وكيله    | بتاريخ: 2024/9/30م بحضور وكيل المدعين ا.قيس بن سالم الراشدي، وعدد (3) من المدعين حمد بن عبدالله البلوشي، وخميس بنت سالم الهاجري، ومصعب بن جمعة العريمي.                  |      |                                     |        |                          |
| المستندات المقدمة | صحائف الدعوى والردود مع المرفقات وسيتم توفير نسخ من اللوائح الداخلية ان تمكن الحصول عليها                                                                                |      |                                     |        |                          |
|                   |   |      |                                     |        |                          |

توقيع الخبير

توقيع المدعى / وكيله

### 3- أقوال وكيل المدعين بحسب عناصر المأمورية:

ماهي طبيعة عقد المدعين مع الشركة المدعى عليها؟

عقد عمل غير محدد المدة بأجر شهري وفق ما هو موضح بالعقد وصحيفة الدعوى المقدمة أمام المحكمة الموقرة، بنظام عمل مناوبة (أسبوع عمل/أسبوع راحة) يقضيها المدعين على متن قاطرة سحب السفن طوال فترة المناوبة.

ما هي ساعات العمل الفعلية في اليوم، وساعات العمل الإضافية خارج نطاق العقد ان وجدت؟

ساعات العمل بحسب العقد (12) ساعة، الا ان العمل الفعلي يتجاوز ما هو موضح في جدول الاعمال ويكون المدعي على أهبة الاستعداد خلال الأربعة وعشرين ساعة (24) ساعة، والمعمول به لدى الشركات ذات نفس طبيعة العمل بأن يكون هناك فريق مناوب لتغطية العمليات مناصفة خلال اليوم (12) ساعة لكل فريق، الا أن الشركة تعمل بنظام فريقين مناوبة فقط بنظام أسبوع عمل وأسبوع راحة، وذلك بحسب افادة وكيل المدعي تهربا من تعيين عدد عمال إضافي لتخفيض التكاليف. .

هل يشمل التعاقد التعويض عن ساعات العمل الإضافية، وما هو مقداره ان وجد؟

ج- توجد أعمال إضافية بدون مقابل.

ما هي المعوقات التي تواجه المدعين لتنفيذ أعمالهم حسب العقد، وما مدى مواءمة بيئة العمل مع اللوائح

والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان؟

ج- عدم معرفة ساعات العمل بالتحديد والذي يترتب عليه مواصلة العمل لساعات طويلة يؤدي الى ارهاق العامل

وعدم استطاعته القيام العمل في اليوم التالي، بالإضافة الى ذلك معوقات عدم مواءمة بيئة العمل مع اللوائح

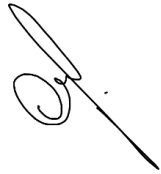
والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان.



ختاما تم سؤال وكيل المدعين فيما اذا كانت لديه أقوال أخرى منتجة بموضوع الدعوى، أفاد بتمسكه بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى، وسؤال الشركة عن سبب عدم العمل بنظام 4 مناورات أسوة ببقية الشركات العاملة بذات المجال في السلطنة.

## الاجراء القادم

سيتم تحليل الوقائع الواردة بأقوال المدعي والشركة المدعى عليها والمستندات المقدمة، وسيتم التواصل مع اي من أطراف الدعوى في حال تطلب الامر بيان تفاصيل اضافية، وذلك لإبداء الرأي الفني في تقرير الخبرة لأمانة سر المحكمة.



توقيع الخبير



توقيع المدعى / وكيله